

Kolokvij 1. i 2.

1. U hrvatskom polupredsjedničkom sustavu, investitura je morala biti provedena unutar:

- a. nije bila obavezna, po uzoru na francuski ustav V. republike
- b. trideset plus dodatnih trideset dana
- c. petnaest dana
- d. trideset dana

2. Vlada:

- a. Stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina prisutnih zastupnika (ako je prisutan kvorum) u Hrvatskom saboru
- b. Stupa na dužnost kad predsjednik Hrvatskog sabora supotpíše rješenja o imenovanju predsjednika Vlade i članova Vlade
- c. Mora premijeru dati posebno odobrenje za obavljanje druge profesionalne dužnosti
- d. Može Predsjedniku predložiti raspuštanje Sabora u svakom slučaju kad joj Sabor izglasa nepovjerenje

3. Balotaža je:

- a. zastarjeli institut ustavnog prava napušten 1995. u Hrvatskoj
- b. sastavni dio hrvatskog izbornog sustava kod izbora zastupnika za Hrvatski sabor
- c. sastavni dio provedbe prvog izbornog kruga kod izbora Predsjednika Republike
- d. sastavni dio provedbe drugog izbornog kruga kod izbora Predsjednika Republike

4. Definicija narodnog suvereniteta iz Ustava Republike Hrvatske:

- a. Ne obuhvaća i pripadnike nacionalnih manjina
- b. Obuhvaća i sve pripadnike nacionalnih manjina
- c. Obuhvaća sve osobe na teritoriju Republike Hrvatske
- d. Obuhvaća i pripadnike nacionalnih manjina, no samo autohtonih

5. Do zabrane političke stranke:

- a. Dolazi odlukom Vrhovnog ili Ustavnog suda
- b. Može doći temeljem prijedloga Vlade Republike Hrvatske
- c. Može doći ako stranka Državnom uredu za reviziju ne podnese godišnje financijsko izvješće
- d. U Republici Hrvatskoj došlo je tek jednom, 1994.

6. U slučaju poništavanja zakona:

- a. Samo ona osoba koja je podnijela prijedlog za ocjenu ustavnosti ima pravo zahtijevati od nadležnog tijela promjenu pojedinačnog akta kojim joj je povrijeđeno neko pravo
- b. Svatko kome je povrijeđeno neko pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom donesenim na temelju poništenog propisa ima pravo od nadležnog tijela zahtijevati izmjenu tog pojedinačnog akta
- c. Nitko nema pravo zahtijevati od nadležnog tijela promjenu pojedinačnog akta kojim joj/mu je povrijeđeno neko pravo ????
- d. Samo ona osoba koja je podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti ima pravo zahtijevati od nadležnog tijela promjenu pojedinačnog akta kojim joj je povrijeđeno neko pravo

7. Predsjedniku Republike nije potreban supotpis predsjednika Vlade kada:

- a. Odlučuje o uspostavi diplomatskih misija
- b. Raspisuje referendum
- c. Donosi uredbe sa zakonskom snagom u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države
- d. **Predlaže promjenu Ustava**

8. Kvalificiranom većinom Hrvatski sabor ne odlučuje o:

- a. povjerenju Vladi
- b. izbornim zakonima
- c. donošenju proračuna
- d. **raspisivanju referenduma**

9. Međunarodne ugovore mogu sklopiti, ovisno o sadržaju ugovora:

- a. **Hrvatski sabor, Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske ????**
- b. Isključivo Predsjednik Republike Hrvatske
- c. Isključivo Vlada Republike Hrvatske
- d. Isključivo Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske

10. Prema odluci Ustavnog suda, 2010. konstitucionalizirana zabrana zastare određenih imovinskih kaznenih djela:

- a. Treba biti podnesena na odlučivanje Europskom sudu za ljudska prava
- b. Primjenjuje se na sva kaznena djela, neovisno je li za njih danom stupanja na snagu ustavne promjene bila nastupila zastara kaznenog progona
- c. **Odnosi se samo na kaznena djela za koja danom stupanja na snagu te ustavne promjene još uvijek nije bila nastupila zastara kaznenog progona**
- d. Protivna je ostatku odredaba Ustava i kao takva je ukinuta

11. Protiv odluke o razrješenju sudačke dužnosti:

- a. Sudac ima pravo u roku 15 dana od dostave odluke podnijeti ustavnu tužbu
- b. **Sudac ima pravo u roku 15 dana od dostave odluke podnijeti Ustavnom sudu žalbu**
- c. Sudac ima pravo u roku 15 dana od donošenja odluke podnijeti Ustavnom sudu žalbu
- d. Sudac ima pravo u roku 15 dana od dostave odluke podnijeti Državnom sudbenom vijeću žalbu

12. Pravo na štrajk:

- a. Može se iznimno ograničiti, ali samo u oružanim snagama i redarstvu
- b. Može se ograničiti isključivo u stanjima nužde predviđenima ustavnim člancima 17. i 101.
- c. **Može se iznimno ograničiti u oružanim snagama, redarstvu, državnoj upravi i javnim službama**
- e. Kao temeljno socijalno pravo ne može biti ograničeno

13. Uredbe sa zakonskom snagom:

- a. Kada se Sabor ne može sastati Predsjednik donosi posve samostalno
- b. **Kada se Sabor ne može sastati, Predsjednik donosi uz prijedlog premijera i supotpis premijera??**
- c. Kada se Sabor ne može sastati, Predsjednik donosi uz prijedlog Vlade i supotpis premijera

14. Kada središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i regionalnu samoupravu utvrdi nepravilnosti u radu predstavničkog tijela i akte donesene na njegovoj sjednici proglašiti ništavim, protiv ove odluke:

- a. Podnosi se ustavna tužba Ustavnom sudu
- b. **Pokreće se upravni spor pred Visokim upravnim sudom**
- c. Podnosi se žalba Upravnom sudu

15. Propisi tijela s javnim ovlastima:

- a. **Trebaju biti objavljeni na dostupan način**
- b. U hitnim slučajevima stupaju na snagu bez obzira na to jesu li objavljeni
- c. obavezno se objavljuju u Narodnim novinama kada se radi o važnijim takvim propisima
- d. obavezno se svi objavljuju u Narodnim novinama

1. Izborni sustav relativne većine u izboru predstavničkog tijela primjenjuje se u:

- a. Francuskoj
- b. Švicarskoj
- c. **Sjedinjenim Američkim Državama**
- d. Danskoj

2. Najvažniji primjer niza zabrana promjene određenih normi Ustava je:

- a. Ustav SAD-a iz 1787. godine
- b. Ustav Grčke iz 1927. godine
- c. Ustav Republike Hrvatske iz 1990. godine
- d. **Ustav Njemačke iz 1949. godine**

3. U organske zakone u Republici Hrvatskoj ne pripada, prema odluci Ustavnog suda:

- a. Kazneni zakon
- b. **Obiteljski zakon**
- c. Zakon o suzbijanju diskriminacije
- d. Zakon o medijima

4. Ustavni sudovi Austrije i Njemačke:

- a. Oba ukidaju zakone (ex nunc)
- b. Oba poništavaju zakone (ex tunc)
- c. **Oba daju autentično tumačenje svojih ustava**
- d. U pitanjima financiranja posve su samostalni i neovisni o Vladi i ministarstvima

5. U isključivu nadležnost Europske unije ne pripada:

- a. Carinska unija
- b. Zajednička trgovinska politika
- c. Monetarna politika za države članice eurozone
- d. **Poljoprivreda**

6. Odredba Daytonskog ustava koja obnašanje određenih državnih službi dopušta isključivo građankama i građanima koji pripadaju jednom od konstitutivnih naroda BiH je:

- a. Odobrena odlukom Europskog suda za ljudska prava temeljem 12. Protokola uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama

- b. Prestala s primjenom 1.1.2021. temeljem referenduma narodne inicijative
 - c. Ocijenjena kao nedopustiva odlukom Europskog suda za ljudska prava temeljem čl. 14. Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama
 - d. Ukinuta 2009. godine odlukom Ustavnog suda BiH
- 7. Amandmani na Ustav SAD-a usmjereni protiv rasne nejednakosti doneseni su nasuprot shvaćanju federalnog Vrhovnog suda u predmetu:**
- a. Loving v. Virginia
 - b. Dred Scott
 - c. Brown v. Board of Education
 - d. Plessy v. Ferguson
- 8. Razmjerni izborni sustav:**
- a. Često dovodi do nestabilnosti vlada jer doprinosi njihovom "konfederativnom" ustroju
 - b. U komparativnom pravu naziva se "first past the post" sustav
 - c. Uvijek se kombinira sa sustavom vezane liste
 - d. Kombinira se sa sustavom izbornog praga, koji pogoduje malim strankama??
- 9. Vrhovni sud SAD je riješio spor o rezultatu američkih predsjedničkih izbora u slučaju:**
- a. Nixon v. United States
 - b. Bush v. Gore
 - c. Jones v. Clinton
- 10. Ustav Sjedinjenih Američkih Država zahtijeva da ustavni amandman prihvate:**
- a. oba doma Kongresa s 2/3 većinom glasova u svakom domu i 2/3 država
 - b. oba doma Kongresa i većina država
 - c. oba doma Kongresa i 2/3 država
 - d. oba doma Kongresa s 2/3 većinom glasova u svakom domu i 3/4 država
- 11. Retroaktivnost je prema Ustavu Republike Hrvatske:**
- a. Isključena kod propisa tijela koje imaju javne ovlasti
 - b. "Iz osobito opravdanih razloga" dopuštena kada je nužno da zakon stupi na snagu na dan proglašenja, prije same objave u Narodnim novinama
 - c. Dopuštena za pojedine odredbe zakona i podzakonskih propisa, "iz osobito opravdanih razloga"??
 - d. Apsolutno nedopuštena u području kaznenog prava
- 12. Ugovor iz Lisabona iz 2009. ne obuhvaća:**
- a. Ugovor o funkcioniranju Europske unije
 - b. Povelju temeljnih prava Europske unije
 - c. Ugovor o Europskoj uniji
 - d. Konvenciju za zaštitu ljudskih prava Europske unije
- 13. Konstruktivno izglasavanje nepovjerenja izvorno je predviđeno ustavom:**
- a. Italije
 - b. Francuske
 - c. Švicarske

d. Njemačke

14. Polupredsjednički sustav u francuskoj V. Republici:

- a. Zasniva se na Constantovoj ideji državnog poglavara kao demokratskog arbitra
- b. Uspostavljen je usprkos De Gaulleovoj ideji uvođenja predsjedničkog sustava iznesenoj u njegovom povijesnom govoru u Bayeuxu 1946. godine
- c. Nadopunjen je 2000. godine produženjem mandata predsjednika sa 5 na 7 godina
- d. Omogućava Vladi da ostane na dužnosti bez podnošenja ostavke čak i kada izgubi povjerenje u Nacionalnoj skupštini

15. Poslovnik Hrvatskog sabora:

- a. Po pravnoj je snazi na razini organskog zakona
- b. Po pravnoj je snazi na razini podzakonskog propisa
- c. Obvezuje isključivo saborske zastupnike
- d. Osim određuje o autentičnom tumačenju, nije izvor ustavnog prava